

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3949/2542

นางมณฑนา ประหยัดผล
นายสกุลเทพ เมลล์สกุล กับพวก

โจทก์
จำเลย

++ เรื่อง ชื้อขาย (ชั้นบังคับคดี)

++ โปรดดูย่อจากหนังสือคำพิพากษาศาลฎีกา สำนักงานศาลยุติธรรม

++ เล่มที่ 8 หน้า 159 ++

++ ขอดูชุดพิเศษโปรดติดต่อห้องบริการเอกสารสำเนาคำพิพากษา (ห้องสมุด)
ชั้น 4, 5 ++

เรื่อง ชื้อขาย (ชั้นบังคับคดี)

จำเลยที่ ๑ ฎีกาคัดค้าน คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ลงวันที่ ๒ เดือน ตุลาคม
พุทธศักราช ๒๕๔๑

ศาลฎีกา รับวันที่ ๓๐ เดือน เมษายน พุทธศักราช ๒๕๔๒

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องจำเลยที่ ๑ และที่ ๒ ให้ร่วมกันชำระหนี้ ๕๒๙,๒๕๘
บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงิน ๕๒๘,๐๐๐ บาท นับถัดจากวันฟ้อง

จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ แล้วโจทก์และจำเลยทั้งสองทำสัญญาประนีประนอม
ยอมความกันในศาลว่า จำเลยทั้งสองยอมชำระเงิน ๕๒๙,๒๕๘ บาท ให้แก่โจทก์ โดย
ผ่อนชำระเป็นงวดงวดละไม่น้อยกว่า ๓๐,๐๐๐ บาท เริ่มผ่อนชำระงวดแรกภายในวัน
ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๔๐ งวดต่อไปทุกวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป และจำเลยทั้งสองจะ
ชำระหนี้ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๔๑ โดยจะนำไปชำระให้แก่ทนาย
โจทก์ที่สำนักงาน ถ้าผิดนัดงวดใดงวดหนึ่งถือว่าผิดนัดทั้งหมดยอมให้โจทก์บังคับคดี
ได้ทันที ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาตามยอม ต่อมาจำเลยทั้งสองไม่ชำระเงินงวดแรก
ตามกำหนด โจทก์ขอให้ศาลตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดียึดทรัพย์ของจำเลยทั้งสอง ศาล
ชั้นต้นได้ออกหมายบังคับคดีตามคำขอของโจทก์

จำเลยที่ ๑ ยื่นคำร้องว่า จำเลยทั้งสองได้ชำระเงินงวดแรกให้แก่โจทก์ไปแล้ว
๓๐,๐๐๐ บาท คำขอให้ศาลออกหมายบังคับคดีของโจทก์ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้
ยกเลิกหมายบังคับคดีและถอนการบังคับคดีของโจทก์

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า คำพิพากษาได้กำหนดให้จำเลยที่ ๑ ชำระเงินงวดแรกใน
วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๔๐ แต่จำเลยที่ ๑ ได้ชำระงวดแรกวันที่ ๓๐ พฤษภาคม
๒๕๔๐ ถือว่าจำเลยเป็นผู้ผิดนัดไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษา แต่เมื่อโจทก์รับ
ว่าได้รับชำระหนี้ไว้แล้วจากจำเลยที่ ๑ จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท จึงต้องนำไปหักจากยอด
หนี้ตามคำพิพากษา โจทก์มีอำนาจที่จะบังคับคดีได้ทันทีในยอดเงินจำนวน ๔๙๙,๒๕๘
บาท ซึ่งเป็นยอดเงินที่ค้างชำระ ดังนั้น จึงให้แก่ไขหมายให้ถูกต้อง แจ้งให้เจ้า
พนักงานบังคับคดีทราบ

จำเลยที่ ๑ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ

จำเลยที่ ๑ ฎีกา

ศาลฎีกาตรวจสอบสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว มีปัญหาต้องวินิจฉัยว่าการบังคับคดี รายนี้ชอบหรือไม่ ข้อเท็จจริงได้ความว่า มูลคดีเดิมเป็นเรื่องซื้อขายจำนวนหนี้ ๕๒๙,๒๕๘ บาท ต่อมาคู่ความทำสัญญาประนีประนอมยอมความในศาลตกลงผ่อนชำระหนี้ดังกล่าวเป็นงวด ๆ หากผิดนัดงวดหนึ่งงวดใด บังคับคดีได้ทันที งวดแรก ชำระในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๔๐ แต่จำเลยที่ ๑ กลับชำระในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๔๐ โดยโอนเงินเข้าบัญชีของโจทก์ผ่านทางธนาคารเป็นเงินจำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท ครบถ้วนตามข้อตกลง แม้จะมีการชำระเงินครบถ้วนดังกล่าว ก็ไม่ทำให้จำเลยที่ ๑ พ้นจากการตกเป็นผู้ผิดนัด เพราะจำเลยที่ ๑ ชำระหนี้ล่วงหน้ากำหนด ทั้งชำระผิด สถานที่ที่ระบุไว้อันเป็นความผิดของจำเลยที่ ๑ เอง การที่ศาลชั้นต้นออกหมายบังคับคดีตามคำขอของโจทก์จึงชอบด้วยกฎหมาย ส่วนที่ปรากฏว่าจำนวนหนี้ตามหมาย บังคับคดีมากกว่าความเป็นจริง เนื่องจากมีการชำระหนี้ไปบ้างแล้ว ศาลชั้นต้นก็ชอบ ที่จะแก้ไขเสียให้ถูกต้อง ไม่เป็นเหตุที่จำเลยที่ ๑ จะขอยกเลิกหมายบังคับคดีและ ถอนการบังคับคดีได้ คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ชอบแล้ว ฎีกาของจำเลยที่ ๑ ฟังไม่ขึ้น

อนึ่ง ศาลชั้นต้นมิได้สั่งในเรื่องค่าฤชาธรรมเนียมและศาลอุทธรณ์ก็มิได้สั่งแก้ไข ในเรื่องนี้ ศาลฎีกาเห็นสมควรแก้ไขให้ถูกต้อง

พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมในศาลชั้นต้นและศาลฎีกาให้เป็นพับ.

(สุวัตร์ สุขเกษม-เจริญ หัตถกรรม-ชนะ ภาสกาพันธ์)

ศาลแพ่ง - นายภคเชช มีพินลม

ศาลอุทธรณ์ - นางสาวรัตน จันทรา

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ